TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp *Rol N°187-2026*

Santiago, tres de noviembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) A foja 282, reclaman doña Daniela Molina Barrera, candidata a diputada por el Distrito N°5 en la elección de dieciséis de noviembre de dos mil veinticinco, y su administradora electoral, doña Javiera Ignacia Yáñez Lanzarini, contra la resolución N°G1195, de ocho de abril de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral, que aprobó la cuenta general de ingresos y gastos electorales y autorizó un reembolso de $1.094.409, correspondiente al crédito con mandato. El escrito se presentó por el sistema del Servicio Electoral el doce de abril de dos mil veintiséis, dentro de plazo (foja 290). Pide que el reembolso incluya también dos boletas de honorarios pendientes de pago, de $500.000 cada una, omitidas en el resuelvo 2° de la resolución (foja 282);

2°) Que, la cuenta solicitó el reembolso de $2.094.409: $1.094.409 por el crédito con mandato del Banco Estado y $1.000.000 por dos documentos pendientes de pago, las boletas de honorarios N°2 de doña María José Herrera Leyton y N°104 de don José Ignacio Binfa Álvarez, de $500.000 cada una, por servicios de creación de contenido gráfico y de asesoría estratégica prestados a la campaña entre el diecisiete de septiembre y el dieciséis de noviembre de dos mil veinticinco (fojas 15, 58, 129, 179 y 240). El Servicio Electoral observó ambas boletas sólo por su fecha de emisión, posterior a la elección (observaciones N°5 y N°6, foja 243); el informe de auditoría recomendó subsanar ambas observaciones con la respuesta de la candidatura (foja 266) y la resolución así lo declaró (considerando 5°), registró los gastos como reembolso directo al candidato (foja 229) e incluyó los $1.000.000 como "reembolso por documentos pendientes de pago" en el cuadro de ingresos de la propia resolución (foja 276). Sin embargo, el considerando 7° fijó lo solicitado en $1.094.409, sólo el crédito, y el resuelvo 2° autorizó únicamente su pago;

3°) Que, la omisión es un error de hecho de la resolución: el reembolso de las dos boletas se pidió en la cuenta en los formularios 87, 88 y 107, los gastos fueron aceptados y, sin ese reembolso, la cuenta aprobada no cuadra, pues los gastos

efectivos de $2.694.409 se financian con los aportes en dinero ($600.000), el crédito ($1.094.409) y esos $1.000.000 (foja 276). Las boletas consignan que están pendientes de pago (fojas 129 y 179), los servicios están acreditados con los contratos e informes de actividades acompañados a la cuenta (fojas 130 a 135 y 180 a 185), no hay otro aporte que los financie y el monto cabe con holgura en el máximo reembolsable, de $11.976.334 (considerando 8°). Su fecha de emisión, el trece y el catorce de diciembre de dos mil veinticinco, es anterior a la presentación de la cuenta y está dentro del plazo para rendirla (artículo 47, inciso primero, de la Ley N°19.884), y el propio Servicio Electoral la aceptó. Concurren, por lo tanto, los requisitos del artículo 17 de la misma ley; y

4°) En consecuencia, el Servicio Electoral debe autorizar, además del crédito con mandato, el reembolso de esas dos boletas en lo que corresponda, sin exceder el máximo legal.

Por estas consideraciones, ***se acoge la reclamación*** deducida por doña Daniela Molina Barrera y doña Javiera Ignacia Yáñez Lanzarini contra la resolución N°G1195, de ocho de abril de dos mil veintiséis, del Director del Servicio Electoral, y, en consecuencia, se ordena al Servicio Electoral reembolsar en lo que corresponda las boletas de honorarios N°2 de doña María José Herrera Leyton y N°104 de don José Ignacio Binfa Álvarez, además del crédito con mandato ya autorizado, hasta el máximo legal.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°187-2026.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 03/11/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 03/11/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 03/11/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 03/11/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°187-2026. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 03/11/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 03 de noviembre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 03/11/2026

DC577B94-6666-4D80-88E2-A84120067603

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.